

요약

최근 온라인 음식배달 시장 성장으로 배달원 수가 증가하고 있지만, 배달원의 유상운송용 이륜차보험 가입률은 낮은 수준임. ‘소화물배송대행서비스사업자’ 인증제도 개정을 통해 배달 라이더의 유상운송용 이륜차보험 가입을 제고하려는 시도가 있지만, 효과는 제한적일 것으로 보임. 따라서, 보험가입을 유도하는 정책뿐만 아니라, 배달 플랫폼이 라이더의 유상운송용 보험 가입을 책임지도록 제도화할 필요가 있음

○ 온라인 음식배달 시장은 최근 7년간 12배 이상 성장하였으며, 이와 함께 배달업 종사 배달원 수도 증가 추세이지만, 배달원의 유상운송용 이륜차보험(이하 ‘유상운송용 보험’) 가입률은 낮은 수준임

- 온라인쇼핑몰 음식서비스¹⁾ 시장은 2017년 2.7조 원에서 2024년 37.0조 원으로 연평균 45.1% 성장하였는데, 이는 동기간 온라인쇼핑몰 총 시장 규모(94.2조 원 → 259.4조 원, 연평균 15.6%)보다 성장이 가파름²⁾(〈그림 1〉 참조)
- 배달원 수는 2019년 상반기 약 119,626명에서 2022년 상반기 237,188명으로 약 2배 증가하였음³⁾
- 유상운송용 보험 가입률은 추정값만 간헐적으로 발표되고 있는데, 2016년 17.9%에서 2022년 38.7%로 증가 추세이기는 하지만,⁴⁾ 전체 이륜차보험 가입률(2024년 52.4%)에 비해서 낮은 수준임(〈그림 2〉 참조)

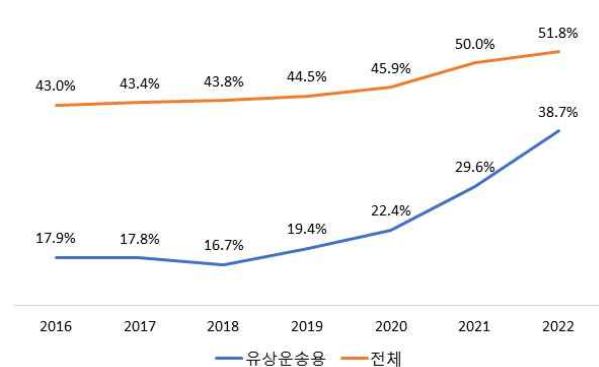
〈그림 1〉 온라인쇼핑몰 음식서비스 시장 규모

(단위: 조 원)



〈그림 2〉 이륜차보험 가입률 현황

(단위: %)



자료: 국가통계포털(KOSIS), 온라인쇼핑몰 운영형태별/상품군별거래액

자료: 보험개발원, 자동차보험 월말보고서, 각 연도; 김규동(2023); 국토교통부 보도자료(2023. 6. 27.)

1) 온라인쇼핑몰 음식서비스는 온라인 주문 후 조리되어 배달되는 음식(피자, 치킨 등)의 배달서비스임

2) 국가통계포털(KOSIS), 온라인쇼핑몰 운영형태별/상품군별거래액

3) 국토교통부 보도자료(2022. 12. 27.), “2022년 배달업 실태조사 결과 발표”

4) 김규동(2023), “이륜차보험 가입 사각지대 해소를 위한 제도개선 방안”, 국회 「이륜차 교통안전 제도개선 정책세미나」 발표자료; 국토교통부 보도자료(2023. 6. 27.), “배달종사자의 이륜차 보험료 부담 낮아진다”; 2023년 이후 유상운송용 보험 가입률 추정치는 발표된 자료가 없음

○ 유상운송용 보험의 가입률이 낮은 이유는 보험료가 비싸고, 가정용 이륜차보험(이하 '가정용 보험')으로 가입한 후에 유상운송용으로 운행하는 경우가 많기 때문으로 추정됨

- 유상운송용 보험의 비싼 보험료 문제를 해결하기 위하여, 요율제도를 개선하거나 공제조합 설립을 통해 보험료 인하 노력을 기울이고,⁵⁾ 이로 인해 유상운송용 보험 가입률이 제고되고 있다는 평가도 있음
- 그러나 이륜차는 자동차와 달리 차량 등록 시 운행 용도를 사전에 정하도록 규정하지 않으므로, 이륜차 운전자(이하 '라이더')가 가정용 보험에 가입하고 유상운송용으로 운행하더라도 적발하기 어려움
 - 라이더가 가정용 보험에 가입하면 「자동차손해배상보장법」에서 요구하는 보험 가입 의무는 준수하는 것이지만, 가정용 보험에 가입한 상태에서 유상운송 중 사고가 발생하면 보상을 받을 수 없는 보장공백 문제가 발생함
 - 이에 반해 승용차, 승합차 등의 자동차는 용도별(개인용, 업무용, 영업용)로 차량을 등록하고 용도별 자동차보험에 가입하도록 하고 있음

○ 이러한 문제를 해결하고 플랫폼 라이더들의 유상운송용 보험 가입을 제고하기 위하여 「생활물류서비스산업발전법 일부개정법률안」(윤종오 의원 대표 발의, 2024. 11. 25.)이 발의된 상태이지만, 기대효과가 크지 않다는 의견이 있음⁶⁾

- 「생활물류서비스산업발전법 일부개정법률안」은 라이더 중에 유상운송보험 미가입자가 있는 경우 사업자의 '소화물배송대행서비스사업자인증'을 취소함으로써, 사업자가 라이더의 유상운송용 보험 가입을 확인하도록 하는 것을 주요 내용으로 함
 - 「생활물류서비스산업발전법」은 소화물배송대행서비스사업자의 종사자 보호, 소비자 보호 등의 항목을 평가하여 인증을 부여하도록 하고 있으며, 인증을 받은 사업자는 행정적·재정적 지원을 우선적으로 받을 수 있음
- 그러나 사업자 인증이 취소되어도 사업자는 '정보통신서비스 제공자'로서 배달 플랫폼 사업을 계속 운영할 수 있다는 점에서, 현실적으로 라이더에 대한 보험 가입을 강제하는 데 한계가 있음
 - 배달 플랫폼 사업자는 소비자와 배달 라이더를 연결하는 중개 사업자로, 이전부터 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에서 정한 '정보통신서비스 제공자'로 사업을 해왔기 때문에, '소화물배송대행서비스사업자인증'이 없어도 배달 플랫폼 사업을 지속할 수 있음
 - 따라서 소화물배송대행서비스사업자 '인증제도'는 사업 허가제가 아니라 품질 보증과 같은 자율 규제에 해당한다는 현실적 문제가 있음
- 또한, 인증 업체에만 라이더의 보험 가입 확인을 의무화할 경우, 유상운송용 보험 미가입 라이더들이 미인증 업체로 이동하는 문제가 발생할 수 있음
 - 비슷한 사례로, 배달의 민족은 2019년부터 라이더들의 보험 가입을 확인하였으나, 라이더들이 타 업체로 이동하는 문제가 빈번히 발생하면서 2024년에 보험 가입 확인 절차를 폐지한 바 있음⁷⁾

5) 금융위원회·금융감독원 보도자료(2020. 10. 16.), "보험료를 낮춘 배달용 이륜차 보험상품이 출시됩니다."; 금융감독원 보도자료(2023. 6. 28.), "이륜차 운전자의 보험료 부담을 완화하고 보험가입률을 제고할 수 있도록 이륜차보험의 보험료 산정체계를 개선합니다."; 국토교통부 보도자료(2024. 6. 25.), "시중 최저가 배달 공제보험상품 나온다"

6) 「생활물류서비스산업발전법」은 택배, 소화물배송대행 등 생활물류서비스의 발전으로 이들의 체계적인 관리 필요성이 증대되면서 2021년에 새롭게 제정된 법률임

7) 한겨레(2024. 7. 18.), "라이더 '보험 의무' 없앤 배민...무보험 오토바이 부추기나"(https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1149600.html)

- 따라서, 배달 라이더들의 유상운송용 보험 가입을 제고하기 위해서는, 보험 가입을 유도하는 정책뿐만 아니라 배달 플랫폼 사업자에게 라이더의 유상운송용 보험 가입 책임을 지도록 제도화할 필요가 있음
 - 미국 캘리포니아에서는 배달 플랫폼과 유사한 카풀 서비스 플랫폼에서 운전자들의 보장공백 해소를 위하여, 관련 보험 가입을 의무화한 사례가 있음⁸⁾
 - 2013년 우버X 서비스와 관련하여 사망 사고가 발생하였으나, 자동차보험 보장공백으로 인해 피해자가 보상 받지 못하면서 사회적인 논란이 되었음
 - 배달 라이더들의 유상운송용 보험가입을 제고하기 위해서는 플랫폼 라이더들이 유상운송용 보험에 반드시 가입되어야 한다는 점과 위반에 따른 벌칙 규정을 명문화할 수 있는 관련 법령 개정이 필요함
 - 현행처럼 배달 라이더들의 유상운송용 보험 가입을 자율에 맡길 경우, 보장공백으로 인해 라이더뿐만 아니라 선의의 피해자도 충분히 보상받지 못하는 문제가 발생할 수 있음
 - 「생활물류서비스산업발전법」 등 관련 법령에서 플랫폼 라이더들의 유상운송용 보험 가입 의무를 명시하고, 위반 시 벌칙 규정을 명문화하는 것이 가장 실효적인 방안이 될 것임
 - 보험 가입 책임의 주체(플랫폼 또는 라이더)에 대한 논란이 있을 수 있는데, 유상운송용 보험 가입에 대한 책임을 라이더보다는 플랫폼 사업자가 지도록 하는 것이 효과적일 것임
 - 배달 플랫폼은 법적으로는 고용주가 아니라 소비자와 배달 라이더를 연결해주는 중개 사업자에 해당하지만, 실질적으로 배달 라이더의 근무 조건을 결정하는 사업주의 역할을 한다는 점에서, 보험 가입에 대한 책임이 있다고 볼 수 있음
- 한편, 소형 플랫폼 사업자의 부담 완화를 위해서는 ① 대형 플랫폼부터 소형 플랫폼으로 적용 범위를 순차적으로 확대하고, ② 배달서비스 공제조합에 소형 플랫폼도 적극 참여할 수 있도록 하는 보완이 필요할 것으로 보임

8) 황현아(2019. 3. 25.), 「카풀 사고와 자동차보험: 자동차보험 보장 공백 문제를 중심으로」, 『KIRI 리포트』, 보험연구원.